FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

DERECHO COMERCIAL

APUNTE SOBRE EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

Y LEY GENERAL DE SOCIEDADES 19.550

CÁTEDRAS

LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA CIVIL (71.21) – (91.16)

LEGISLACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA INDUSTRIAL (71.22)

Autores: Ing. Andrés Artopoulos
Bibliografía. ***CCCN Ley N° 19.550***

Nota: Texto en edición.
Octubre de 2015

EL DERECHO COMERCIAL

Importancia del Derecho Comercial para los estudiantes de Ingeniería

El derecho comercial puede considerarse un desprendimiento del Derecho Civil, sin embargo la jurisprudencia, la doctrina y su práctica han establecido diferencias que permiten distinguir ambos campos del derecho.

Mientras que el derecho civil interviene en la regulación de las situaciones jurídicas de las personas (como entes que pueden contraer obligaciones y adquirir derechos), el derecho comercial estipuló las disposiciones especiales referidas a las relaciones jurídicas ocasionadas con motivo de actos de comercio, en los últimos años extendidas, en forma más general, a las "actividades empresarias".

Los ingenieros, actuando como profesionales en relación de dependencia estarán vinculados con su empleador a través de normas del derecho laboral, sin embargo como profesionales independientes estarán sujetos a normas del derecho civil en la medida que trabajen a cambio de "honorarios", por ejemplo en contratos de obras y/o servicios (entre otras relaciones que se pueden establecer), también podrán ser considerados empresarios en la medida de que lo hagan asociados con otras personas o colegas con el objeto de obtener "beneficios", en especial valiéndose del trabajo de otros y asumiendo riesgos económicos, lo cual les atribuye condición de empresarios.

Incluso muchos ingenieros alcanzan puestos de Gerentes, Directores o incluso "Socios" en Sociedades Empresarias, asumiendo responsabilidades de gestión frente a accionistas o socios, además de las responsabilidades frente al estado y la sociedad en general, motivo más que suficiente para conocer las responsabilidades que les caben a los administradores y representantes de las sociedades.

Recordemos aquí que el Derecho Comercial es una "categoría histórica", aparecida en Occidente a fines de la Edad Media, que implica la aplicación de una ley especial, diferente a la ley ordinaria o civil, a ciertas personas y/o bajo ciertas situaciones, con la finalidad de dar celeridad y seguridad de los negocios, facilitar la captación de ahorros, la circulación del crédito y la reducción de riesgos.

Los principios del Derecho Comercial

Las regulaciones especiales de actos de comercio tienen origen en estatutos establecidos en la Edad Media para determinados gremios o asociaciones, que se constituyeron como obligatorios para todos los que ejercían ciertas actividades artesanales y comerciales.

Las ordenanzas de Francia de 1673 y 1681 son las que dieron origen al primer código de Comercio. En Argentina el primer código se estableció en 1859 con normas posteriores como la Ley de Concursos, Ley de Sociedades Comerciales, Ley de la Navegación y Ley de transferencia de fondos de comercio (11.867). El Nuevo Código Civil y Comercial de 2015 modifica ciertas normas anteriores y establece un nuevo marco normativo.

Como ejemplo de la tutela que ejerce el derecho comercial sobre los empresarios, podemos poner como ejemplo la ley número 11.867 que regula la transferencia onerosa del fondo de comercio. El titular del fondo de comercio generalmente tiene acreedores

como los proveedores de mercadería que con el crédito comercial ayudan a financiar al comerciante; sin embargo, si el titular del fondo de comercio lo transfiere, estos acreedores pierden su garantía ya que la deuda será asumida por otro comerciante posiblemente desconocido para el acreedor; ante esta situación los legisladores sancionaron la ley de transferencia de comercio para proteger a los acreedores a través de un sistema de publicidad especial.

También el régimen concursal con su normativa específica (ley 24.522 y sus modificatorias), son una muestra de la regulación especial protege a los empresarios frente a los riesgos de bancarrota, tanto en lo que respecta a los acreedores como en relación con la rehabilitación del fallido.

Otro de los mecanismos de tutela de la actividad empresarial es la buena fe que merecen los libros, siempre que estén llevados en forma, los cuales son admitidos como medio de prueba en juicios.

El derecho comercial también regula los “papeles de comercio” es decir los documentos de reconocimiento de deuda emitidos por el deudor (como el pagaré, carta de crédito (llamada también letra de cambio) o un cheque que constituye una orden de pago diferida, todos los papeles son herramientas que permite circular y negociar un crédito, haciéndose el empresario de nuevo capital para incrementar el volumen de comercio.

El nuevo código civil y comercial considera a las “personas” en forma unificada y las clasifica como “personas humanas” o como “personas jurídicas”, sin diferenciar entre sujetos “comerciales” y “civiles”.

Contabilidad obligatoria y publicidad registral.

En el nuevo Código Civil y Comercial, el concepto tradicional de “Comerciante” ha sido equiparado al de “empresario” y el “acto de comercio” fue desplazado por la “actividad económica organizada”, que abarca un concepto más amplio que la compra y venta de bienes.

El “empresario”, está sometido a un régimen de “contabilidad obligatoria” y a un régimen de “publicidad registral”, que fue extendido, incluso, a sujetos sin fines de lucro, como es el caso de las asociaciones civiles.

Dentro del capítulo referido a los actos jurídicos, el Código Civil y Comercial obliga a llevar contabilidad a todas las personas jurídicas privadas y también quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. (artículo 320 – CCCN)

Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros.

Sin perjuicio de lo que puedan establecer leyes especiales, quedan excluidas de la obligaciones de llevar libros, las personas humanas que desarrollan profesiones liberales (como podría ser un ingeniero trabajando a cambio de honorarios) o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa.

La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta. (artículo 321 – CCCN)

Son registros indispensables, los siguientes:
a. diario;
b. inventario y balances;
c. aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar;
d. los que en forma especial impone el Código u otras leyes.

Se prohíbe:
a. alterar el orden en que los asientos deben ser hechos;
b. dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos;
c. interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error;
d. mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura;
e. cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones.

La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario.

SOCIEDADES

Las Sociedades en General

Dentro del derecho comercial, las personas jurídicas admitidas para desarrollar actividades empresarias están reguladas por la Ley General de Sociedades 19.550 anteriormente denominada “Ley de Sociedades Comerciales”.

El Artículo 1 de la Ley 19.550 especifica que “Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas”

La Ley 19550 tiene por objeto generar las condiciones, procedimientos y herramientas para ejercer industria lícita y comerciar de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Nacional, facilitando el intercambio comercial.

El Código Civil y Comercial especifica que además de las Sociedades, existen otras personas jurídicas privadas, como ser (entre otras)

- las asociaciones civiles;

- las simples asociaciones;
- las fundaciones;
- las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;
- las mutuales;
- las cooperativas;
- el consorcio de propiedad horizontal;

El nuevo Código Civil y Comercial introdujo importantes modificaciones, con la nueva ley las sociedades ya no son más ni civiles ni sociedades comerciales, simplemente son sociedades en general, incluyendo a las sociedades unipersonales**.**

Además, existen muchos cambios en los términos jurídicos, por ejemplo ya no se hablará más de comerciantes sino de empresarios.

Las Sociedades y personas jurídicas en general, pueden, por otra parte, desarrollar su actividad asociándose entre sí a través de:

- Negocio en participación
- Agrupaciones de colaboración
- Uniones transitorias
- Consorcios de cooperación

La constitución de las Sociedades se instrumentará mediante un contrato social (instrumento público o privado), que se inscribirá en el Registro Público de Comercio, que en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra bajo la jurisdicción de la Inspección General de Justicia. También existen otros registros de asociaciones que no son sociedades como pueden ser las fundaciones, asociaciones civiles y de contratos asociativos, entre otros.

En las Sociedades, el contrato social debe contener, en general para todo tipo de sociedad y sin perjuicio de lo que se establece especialmente para cada una de ellas, lo siguiente:

- Identidad de los socios
- Razón Social o denominación
- Domicilio
- Objeto de la sociedad en forma precisa y determinada
- Capital Social y Aporte de cada Socio
- Plazo de duración
- Organización de la Administración
- Distribución de utilidades o forma de soportar las pérdidas
- Derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros
- Cláusulas sobre funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad.

Las sociedades que tenga objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. Los socios, administradores y quienes actúen como tales responderán ilimitada y solidariamente por los pasivos y perjuicios ocasionados.

Las Sociedades Constituidas en el Extranjero

La Sociedad Constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y formas, por las leyes del lugar de constitución y puede realizar actos aislados así como juicios en el país.

Sin embargo, para el ejercicio de la actividad empresaria habitual debe fijar domicilio, establecer una sucursal, designar un representante, inscribirse en el registro. La sucursal debe llevar contabilidad separada de la casa matriz y someterse al control que la Ley disponga según el tipo de sociedad.

La Sociedad Informal

La Ley General de Sociedades establece diversas formas que puede adoptar una Sociedad, por ejemplo la Sociedad Colectiva, sociedad en Comandita, sociedad de Capital e Industria y sociedad de Responsabilidad Limitada (Todas ellas denominadas “sociedades de personas”) o la Sociedad Anónima o Sociedad en Comandita por acciones (denominadas sociedades por acciones).

La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos descriptos en la Ley o que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades se denominan sociedades informales.

La Ley expresa que en las sociedades informales, los socios responden con su propio patrimonio frente a los terceros como “obligados simplemente mancomunados” y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción que resulte de

- una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones
- una estipulación del contrato social
- las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales.

En las obligaciones simplemente mancomunadas, el crédito o la deuda se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, si el título constitutivo de la obligación no ha establecido partes desiguales entre los interesados. Las partes de los diversos acreedores o deudores se consideran como que constituyen otros tantos créditos o deudas distintos los unos de los otros.

Las sociedades Informales pueden adquirir bienes registrables, para lo cual debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios.- Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por Escribano. El bien se inscribirá a nombre e la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad.

Sociedades formales de personas, cuadro comparativo

	Sociedad Colectiva	Sociedad Comandita Simple	Sociedad Capital e Industria	Sociedad de Responsabilidad Limitada
Responsabilidad	Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria	Socio Comanditado: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria Socios Comanditarios: Por el capital aportado	Socio Capitalista: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria Socio Industrial: Hasta la concurrencia de la ganancia no percibida	Limitada a la integración de las cuotas suscriptas o adquiridas
Cantidad de Socios	Por lo menos dos	Por lo menos dos	Por lo menos dos	Por los menos dos, máximo 50
Dueños	Personas físicas o Sociedades, excepto la Sociedad Anónima.	Personas físicas o Sociedades, excepto la Sociedad Anónima.	Personas físicas o Sociedades, excepto la Sociedad Anónima.	Persona Física o Sociedades
Administración	Cualquiera de los socios, salvo que se pacte de otra manera en el estatuto.	Cualquiera de los socios comanditados o un tercero.	Cualquiera de los socios, salvo que se pacte de otra manera en el estatuto.	Uno o más gerentes, socios o no.
Representante legal	Cualquier socio con unanimidad del resto, salvo que sea pactado distinto en el estatuto	Cualquier socio comanditado o un tercero, con unanimidad del resto, salvo que sea pactado distinto en el estatuto	Cualquier socio con unanimidad del resto, salvo que sea pactado distinto en el estatuto	Uno o más gerentes

Sociedades formales de acciones, cuadro comparativo

	Sociedad Anónima (SA)	Sociedad Anónima Unipersonal	Sociedad en Comandita por acciones
Responsabilidad	Limitada al capital suscripto por el accionista	Limitada al capital suscripto por el accionista	Socio Comanditado: Responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria Socios Comanditarios: Por el capital aportado
Cantidad de Socios	Por lo menos dos	Uno	Por lo menos dos
Dueños	Personas físicas o sociedades	Persona Física o Sociedad	Personas físicas o Sociedades.
Capital Social	Acciones	Acciones	Acciones
Administración	Directores	Directorio con un mínimo de 3 directores	Cualquiera de los socios comanditados o terceros.
Representante legal	Presidente (los directores sólo si tiene poder para ello)	Presidente	Cualquier socio comanditado o tercero.
Síndicos	Obligatorio para las sociedades con un capital mayor a lo indicado por Ley	Obligatorio	No es requerido por la ley de sociedades
Fiscalización Estatal	Para las que hagan oferta pública de acciones o debentures, la fiscalización está a cargo de la CNV (Comisión Nacional de Valores). Cuando tengan un	Fiscalización estatal permanente	

	capital superior al monto mínimo periódicamente actualizado por el Poder ejecutivo Cuando sean de economía Mixta o con participación estatal mayoritaria Cuando realicen operaciones de capitalización, ahorro o requieran dinero o valores al público con promesas de prestaciones futuras Cuando exploten concesiones o servicios públicos		

CONTRATOS ASOCIATIVOS

A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son, ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho.

Negocio en participación

El negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones sólo respecto del gestor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si actúa más de un gestor son solidariamente responsables.

Partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros. No tiene acción contra éstos ni éstos contra aquél, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común.

Contrato de agrupación o colaboración

Hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades.

Los participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación.

El participante representado responde solidariamente con el fondo común operativo por las obligaciones que los representantes hayan asumido en representación de un participante, haciéndolo saber al tercero al tiempo de obligarse.

Este contrato tiene una finalidad mutualista, prestar servicios a los propios miembros. No puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas.

Unión Transitoria.

Hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal.

El representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hacen al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro; la designación del representante no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes.

Excepto disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a los terceros.

La Unión Transitoria se utiliza para asociarse cuando es requerido para objetivos específicos, como una obra o concesión.

Consorcio de Cooperación.

Hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

El contrato puede establecer la proporción en que cada miembro responde por las obligaciones asumidas en nombre del consorcio. En caso de silencio todos los miembros son solidariamente responsables.

El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, e inscribirse conjuntamente con la designación de sus representantes en el Registro Público que corresponda.

La principal diferencia con la Unión Transitoria es que se constituye para objetivos permanentes (por ejemplo un grupo de Pymes que se unen para exportar).